

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3946/2541

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

เจ้าหนี้

โจทก์

พันจ่าอากาศเอก รณชัย มหาวีรวัฒน์

โจทก์

บริษัท ทอง นพ แก้ว จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 91

พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 มาตรา 4, มาตรา 5

แม้ลูกหนี้ที่ 4 จะมิได้ลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืม ที่เจ้าหนี้อ้างประกอบคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ แต่ข้อเท็จจริงก็ฟังได้ยุติตามคำพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งลูกหนี้ที่ 4 เป็นจำเลยร่วมอยู่ด้วยว่า ลูกหนี้ที่ 4 เป็น กรรมการของบริษัทฯ จำเลยที่ 1 เป็นผู้ร่วมกระทำความผิด กับจำเลยที่ 1 ตาม พระราชกฤษฎีกาการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง ประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 4 และ 5 ดังนั้น ลูกหนี้ที่ 4 จึงเป็นผู้กู้ยืมตามนัยแห่ง พระราชกฤษฎีกา ดังกล่าวและต้องรับผิดชอบตาม สัญญากู้ยืมต่อเจ้าหนี้ จะอ้างว่าไม่ต้องรับผิดชอบเพราะไม่ได้ ลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมหาได้ไม่

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 ถึงที่ 5 เด็ดขาด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2537 เจ้าหนี้นี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ 1 ถึงที่ 5 รายละเอียดตามบัญชีท้ายคำขอรับชำระหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 104 แล้ว ไม่มีผู้ใดโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้รายนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้ว มีความเห็นให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้เงินกู้ยืม 120,000 บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ 1 ถึงที่ 5 ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 130(8) ตามคำขอโดยมีเงื่อนไขว่า หากเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของนาวาอากาศตรีหญิงปะอร มีสัจจิ แล้วเพียงใด ก็ให้สิทธิที่จะได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ 1 ถึงที่ 5 ลดลงเพียงนั้น

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามความเห็นและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนด

ลูกหนี้ที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้เฉพาะในส่วนที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ 4 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าเจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ 4 หรือไม่ เห็นว่า แม้ตามสัญญากู้ยืมลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2528 ที่เจ้าหนี้อ้างประกอบคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้น ลูกหนี้

ที่ 4 จะมีได้ลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงก็ฟังได้ยุติตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5071/2540 ระหว่าง พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์ บริษัททองนพเก้า จำกัด กับพวก จำเลย ซึ่งลูกหนี้ที่ 4 เป็นจำเลยร่วมอยู่ด้วยโดยศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ลูกหนี้ที่ 4 เป็นกรรมการของบริษัทฯ ของจำเลยที่ 1 เป็นผู้ร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 4 ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 4 และ 5 ดังนั้น แม้ลูกหนี้ที่ 4 จะมีได้ลงชื่อในสัญญากู้ยืมลูกหนี้ที่ 4 ก็เป็นผู้กู้ยืมตามนัยแห่งพระราชกำหนดดังกล่าวและต้องรับผิดชอบสัญญากู้ยืมต่อเจ้าหนี้ลูกหนี้ที่ 4 จะอ้างว่าไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะไม่ได้ลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมหาได้ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกคำขอรับชำระหนี้เฉพาะในส่วนที่ศาลชั้นต้นให้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ 4 นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ 4 ด้วย ตามเงื่อนไขของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ลูกหนี้ที่ 4 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาแทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยหักจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ 4

(ศิริชัย สวัสดิ์มงคล-สมชัย สายเชื้อ-วินัส เรืองอำพัน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น